

1006419-40.2022.8.26.0554

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Luís Fernando Cardinale Opdebeeck

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 30/12/2022

... que o requerente foi vítima de roubo ocorrido na manhã de 23 de fevereiro deste ano, ocasião em que foi subtraído o seu telefone celular, e, logo depois, foram efetuadas duas transferências em favor de terceiro desconhecido por meio dos aplicativos instalados nesse aparelho, sendo uma de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) da conta corrente mantida em agência do primeiro requerido, com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Cível

Praça IV Centenário, 03, Santo André - SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1006419-40.2022.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1006419-40.2022.8.26.0554

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Vinícius Cardoso da Silva

Requerido:

Itaú Unibanco S.A e outros

Em 23 de agosto de 2022, faço estes autos conclusos ao Juiz(a) de Direito: Dr(a).
Luís Fernando Cardinale Opdebeeck

Vistos.

VINÍCIUS CARDOSO DA SILVA moveu esta ação em face do ITAÚ UNIBANCO S.A., MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. e BANCO INTER S.A. alegando que é titular de contas mantidas em estabelecimento dos réus e que, logo após ter o seu celular roubado, ainda que tenha entrado em contato com eles para tentar impedir a movimentação de seus recursos, constatou a realização de transferências de valores em favor de terceiros desconhecidos, tendo os requeridos se recusado a restituir as referidas quantias, o que lhe causou danos material e moral. Diante disso, o autor pediu a condenação da parte contrária ao pagamento das verbas apontadas na inicial. Regularmente citadas (fls. 87, 88 e 89), as instituições financeiras apresentaram as suas respostas, arguindo preliminares e negando o dever de indenizar (fls. 90/180, 181/208 e 212/320), seguindo-se as réplicas (fls. 326/335, 336/344 e 345/356).

Por fim, os litigantes foram intimados a especificar os meios de provas que ainda pretendiam produzir e todos se manifestaram (fls. 360, 361/363, 364 e 365/368).

É o relatório. Decido.

Trata-se de ação de indenização em que o requerente pleiteia a condenação da parte contrária ao pagamento das importâncias mencionadas na petição inicial. O presente feito comporta julgamento antecipado, nos exatos termos do artigo 355,

inciso I, do Código de Processo Civil, na medida em que o desate das questões ventiladas independe da produção de outras provas além das já existentes nos autos. Em primeiro lugar, as preliminares de ilegitimidade passiva e responsabilidade civil do estado se confundem com o mérito e com ele serão apreciadas ao final. Em segundo lugar, não se verifica a incompetência territorial do juízo, pois o foro eleito pelas partes não prevalece sobre o do domicílio do consumidor nas ações versando sobre relação jurídica disciplinada pela Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990.

No mais, merece integral acolhida a pretensão deduzida pelo autor.

Com efeito, restou incontroverso, a par de bem demonstrado nos autos, que o requerente foi vítima de roubo ocorrido na manhã de 23 de fevereiro deste ano, ocasião em que foi subtraído o seu telefone celular, e, logo depois, foram efetuadas duas transferências em favor de terceiro desconhecido por meio dos aplicativos instalados nesse aparelho, sendo uma de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) da conta corrente mantida em agência do primeiro requerido, com intermediação do segundo réu, e outra de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), a partir do terceiro suplicado (fls. 32/34, 35/36, 37/49, 50/52, 54/60 e 61/78).

Ora, a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete à disciplina da Lei 8.078, de 1990, tanto que o Superior Tribunal de Justiça já definiu que: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (súmula nº 297). E considerando que o segundo requerido coloca no mercado, visando o lucro, serviços de fornecimento de meios de pagamento e transações análogas às praticadas por instituições bancárias, ele também se submete à disciplina da Lei 8.078, de 1990. Assim, assentadas essas premissas, força é convir que todos os réus respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados ao autor por defeito relativo à prestação do serviço, por força do artigo 14 do referido diploma legal. E a responsabilidade civil das instituições financeiras é excluída apenas no caso de comprovação da inexistência do defeito do serviço prestado por elas ou da culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (artigo 14, parágrafo terceiro, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor), mas não foi isso que se viu no caso destes autos.

Dessa forma, competia aos réus demonstrarem a legitimidade das transações indicadas na inicial, ou, ainda, provar que elas não decorreram de fraude no meio bancário, expediente comum nos dias de hoje, não se podendo exigir do autor a prova negativa de que ele não foi o responsável pelas transações indevidas questionadas nestes autos.

No entanto, os requeridos não lograram provar a existência de qualquer desses fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado na petição inicial, ônus imposto a eles a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, réus não demonstraram a autenticidade e nem a autoria das transações impugnadas e não pleitearam a abertura da instrução (fls. 360, 364 e 365/368). E ainda que as operações questionadas tenham sido feitas com uso da senha pessoal do autor ou dos aplicativos instalados no celular roubado dele e que os requeridos não sejam responsáveis pela segurança dos consumidores fora da área de suas agências, o certo é que se verificou falha do serviço, pois eles foram incapazes de perceber em tempo real as movimentações atípicas nas contas correntes, com transferências de montantes significativos num exíguo período, incompatível com o padrão de gastos do cliente.

Cabia aos réus bloquearem ou suspenderem as transações ao perceberem operações destoantes daquelas realizadas pelo requerente e darem atendimento ágil e eficiente à demanda deste, que comunicou o roubo do seu celular logo depois da subtração, minimizando os seus prejuízos, mas os suplicados deixaram o autor à mercê da fraude, o que é suficiente para configurar falha de segurança dos serviços prestados por eles.

Com efeito, após o delito, o consumidor adotou as medidas a seu alcance para evitar maiores prejuízos, contatando os requeridos (fls. 38/46, 53, 54/60, 61/73 e 75/78) e registrando boletim de ocorrência (fls. 32/34) para evitar a consumação da fraude.

Ademais, a situação relatada se insere no risco da atividade desenvolvida pelos

réus, de maneira que eles respondem pelos prejuízos suportados pelo autor. Aliás, o ato de terceiro, aqui, não constitui fortuito externo, vez que ligado à atuação lucrativa dos requeridos, e não exclui sua responsabilidade, pois eles assumiram o risco de sua atividade e, por isso, devem suportar tal ônus, sem transferi-lo ao consumidor, tanto que o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (súmula nº 479).

Assim, os serviços prestados foram defeituosos, uma vez que não forneceram a segurança que o requerente esperava, sendo inegável o dano material experimentado por este. Aliás, é oportuna a transcrição do seguinte julgado a respeito desse tema:

"Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Procedência. Furto de telefone celular. Transações financeiras realizadas pelos criminosos por meio do uso do aplicativo das instituições corréis. Transferências e pix impugnados pelo demandante. Responsabilidade das corréis que é de caráter objetivo, nos termos dos arts 3º, § 2º, e 14 do CDC. Ônus da prova que cabe, por isso, ao fornecedor de serviços, consoante previsto no art. 6º, inc. VIII, de referido Código. Requisitos não atendidos na hipótese vertente. Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pelas corréis. Responsabilidade destas corretamente reconhecida. Demandante que faz jus à reparação dos danos materiais e morais, cuja ocorrência também está configurada no presente caso. Responsabilidade solidária das corréis. Quantificação do dano moral. Insurgência das rés, postulando a sua redução. Montante arbitrado pela douta Magistrada que merece ser mantido. Sentença mantida. Recursos improvidos." (TJSP - 14ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1008501-48.2022.8.26.0100, Relator Desembargador Thiago de Siqueira, j. em 02.08.22).

Por sua vez, é evidente que a situação vivida pelo requerente causou-lhe abalo psíquico e constrangimento consideráveis, que trasbordam o simples aborrecimento, a ponto de caracterizar o dano de ordem moral e justificar a imposição de indenização a esse título. Aliás, é oportuna a transcrição do seguinte julgado a respeito do tema:

"DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Invasão fraudulenta do aplicativo do banco, com realização de transações não autorizadas na conta bancária do demandante. Procedência. Inconformismo do réu. Relação regida pelo CDC. Inversão do ônus da prova. Réu não comprovou a responsabilidade do autor pelas transações. Demonstrada a vulnerabilidade do sistema de segurança das operações do banco. Hipótese de fortuito interno, com aplicação da teoria do risco do negócio. Responsabilidade objetiva, prescindindo de demonstração da culpa do cliente. Inteligência da Súmula 479 do E. STJ. Mantida a condenação à reparação dos prejuízos materiais. Danos morais caracterizados. Conduta negligente do demandado. Mantida a indenização em R\$ 5.000,00, valor inferior ao adotado por esta E. Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido" (TJSP - 21ª Câmara de Direito Privado, Ap. nº 1001420-43.2022.8.26.0619, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 29.09.22).

Portanto, resta aqui somente estabelecer o quantum dessa reparação, atendendo a "critério que proporciona à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo, em contrapartida, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (RT 675/100). Com efeito, essa indenização deve ser fixada de acordo com o princípio da razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado pelo ofendido, bem como o grau de culpa dos réus, pois se presta a compensar a dor da lesada e constituir um exemplo didático para a sociedade de que o Direito repugna a atitude violadora, ao mesmo tempo em que objetiva punir os requeridos, inibindo-o em relação a nova conduta ilícita.

Com vista a isso, mostra-se adequado, no caso dos autos, estabelecer o montante indenizatório em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que corresponde a um valor de desestímulo que não chega a ensejar o enriquecimento sem causa, mas não é insignificante ou ínfimo, a ponto de deixar de coibir a reincidência dos réus nessa

prática ilícita.

E “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (súmula nº 362 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça), de maneira que a mencionada importância deverá ser atualizada desde a data da publicação da sentença e ser acrescida de juros legais de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ante todo o exposto, julgo procedente a pretensão deduzida por Vinícius Cardoso da Silva em face do Itaú Unibanco S.A., Mercadopago.com Representações Ltda. e Banco Inter S.A. para condenar solidariamente os dois primeiros requeridos à restituição de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) e o terceiro à devolução de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), ambos valores corrigidos monetariamente desde fevereiro deste ano e acrescidos de juros legais de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como para condenar os três réus, de forma solidária, a arcar com a indenização por dano moral fixada acima.

E em consequência, é de se extinguir a presente ação, com a apreciação do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por força do princípio da sucumbência, os requeridos arcarão com as custas, com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, parágrafo segundo, do Estatuto Adjetivo, em razão da reduzida complexidade do trabalho desenvolvido nesta ação, do grau de zelo do causídico, do lugar da prestação do serviço e da natureza e importância da lide.

P.I.C.

Santo André, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA